

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 27/2535

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา

โจทก์

นางอวน อ่อนดอน

จำเลย

นางอวน อ่อนดอน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืนยันว่า จำเลยมีความผิดตาม พระราช
บัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง, 47, 48 วรรคหนึ่ง, 69 วรรค
สอง(1), 73 วรรคสอง(1) พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494 มาตรา 6 พระ
ราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 19 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2525 มาตรา 4 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6, 16(2),
24, 29 พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าวัง น้ำเขียวและป่าครบุรีในท้องที่
ตำบลสะแกราชตำบลวังน้ำเขียวอำเภอปักธงชัยตำบลครบุรีตำบลจระเข้หินตำบลโคก
กระชายอำเภอครบุรี และตำบลสระตะเคียน ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา และป่าแก่งดินสอพ่าแก่งใหญ่และป่าเขาสะโตนในท้องที่ตำบลน
พราหมณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ติพ.ศ. 2524 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่อง
กำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ประกาศ ณ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2499 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 เป็นการ

กระทำผิดศีลกรรม ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ฐานทำไม้ยาง โดยไม่ได้รับอนุญาตและทำด้วยประการใดให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพไม้หวงห้าม ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นการกระทำความผิดเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมาย หลายบท ให้ลงโทษ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11 วรรคหนึ่ง, 72 วรรคสอง(1) อันเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จำคุก 1 ปี ฐานแปรรูปไม้ยางโดยไม่ได้รับอนุญาตฐานมีไม้ยางแปรรูปและฐานมีไม้ยางยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกกระทงละ 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกกระทงละ 8 เดือน รวม 4 กระทง จำคุก 2 ปี 8 เดือนริบของกลางศาลไม่ได้ลงโทษปรับจึงไม่อาจสั่งจ่ายสินบนนำจับ ยกคำขอส่วนนี้

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (ถ้อย ส่วนวน อันดับ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-วิทวัส อยู่วัฒนา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ